

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 [7] 공장반출 수리공사 지체상금률 적용 부적정

관 련 부 서 ●소 ▣팀

조 치 부 서 ●소 ▣팀

내 용

1. 업무 개요

●소 ▣팀은 공사, 용역, 구매 계약업무를 담당하고 있으며, ▣부의 요청에 따라 진행된 “○ 주기기 베어링 공장반출 수리공사”에 대하여 계약 체결 시 지체상금률을 결정하고 공사 지연 발생 시 지체상금을 부과하는 등 사후관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

우리 회사 「계약규정시행세칙」에 따르면 계약담당자는 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액에 지체상금률과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 한다.

조달청 계약법규 해석사례에 따르면 물품의 수리 사업을 시행함에 있어 동 사업이 「건설산업기본법」 등 공사관련 법령에서 규정하고 있는 공사의 범주에 해당되는 때에는 공사로 발주하여야 할 것이며, 공사 관련 법령상 공사에 해당되지 않는 경우라면 당해 물품 수리의 주요 내용이 물질적 재화를 생산하는 것인지 아니면 물질적 재화의 생산 이외의 생산이나 소비에 필요한 노무 등을 제공하는 것인

지에 따라 물품 또는 용역으로 발주해야 한다고 되어 있으므로 계약담당자는 계약의 역무 내용과 범위에 부합하는 분야의 지체상금률을 결정하여 적용해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ●소 ■팀은 “○ 주기기 베어링 공장반출 수리공사”를 계약하는 과정에서 지체상금률을 ‘물품의 수리’가 아닌 ‘공사’를 적용하여 계약하였다.

위 계약의 공사시방서를 검토한 결과, 공사 관련법령이 명시되어 있지 않고, 2.0(공사 적용범위)의 내용에도 공사내용이 아닌 베어링의 가공, 비파괴 검사 등으로 수리에 대한 내용만 기술되어 있으며, 공사설계서에도 재료비(#원) 보다 노무비(#원)의 비율이 높아 본 계약은 물품의 수리 또는 용역으로 보아야 하며, 이에 따라 지체상금 산정 시 ‘물품의 수리 또는 용역’에 대한 지체상금률(0.125%)을 적용하여야 타당하다.

또한, ●소 ■팀은 위 수리공사에서 계약상대자의 계약상 의무 지체 발생에 대하여 ‘공사’의 지체상금률을 적용하여 처리함으로써 ‘물품의 수리’로 적용하였을 때 대비 #원이 과소 납부받는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토결과 ●소 ■팀은 감사결과를 수용하면서 향후 지체상금률 검토 미흡 사례가 재발하지 않도록 관리하겠다고 하였다.

조치할 사항 ●소장은

- ① 향후 동일한 문제가 발생하지 않도록 재발 방지 교육을 시행하시고,(통보)
- ② 관련자에게는 「인사관리규정」에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(주의1)